# Poder Legislativo

## Poder Legislativo

### Funções:

- ❑ Típicas:
  - Legislar;
  - Fiscalizar.
- ❑ Atípicas:
  - Administrativa;
  - Julgamento.

### Estrutura e Funcionamento:

- ❑ Nível Federal:
  - Bicameral;
  - Representado pelo Congresso Nacional.
- ❑ Nível Estadual e Municipal:
  - Unicameral;
  - Estados – Assembleia Legislativa;
  - Municípios – Câmara Municipal.





02854629116 - Willian de Santana Angola

# Poder Legislativo Federal

- Poder Legislativo Federal

Bicameralismo federativo:

- ❑ Bicameralismo: Fato de o Legislativo ser composto de duas Casas;
- ❑ Federativo: Fato de alguns entes federativos (Estados e Distrito Federal) terem representantes no Legislativo federal:
  - OBS: Municípios não têm representantes no Poder Legislativo Federal.

Congresso Nacional – CN:

- ❑ Composto de duas Casas Legislativas:
  - Senado Federal;
  - Câmara dos Deputados:



- Apesar de ser composto por 2 Casas Legislativas, são 3 os órgãos deliberativos:

✔ Câmara dos Deputados;
✔ Senado Federal;
✔ Congresso Nacional.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Poder Legislativo Federal

## Congresso Nacional – CN:

Poder Legislativo Federal

❑ Atua por meio da manifestação do Senado e da Câmara em separado, de forma autônoma:

- Exceções: Sessões Conjuntas:
  - ✔ Elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas casas;
  - ✔ Receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da república;
  - ✔ Conhecer do veto e sobre ele deliberar;
  - ✔ Discutir e votar a lei orçamentária;
  - ✔ Delegar ao presidente poderes para legislar.



- São competências próprias do Congresso Nacional.

❑ Sessão conjunta X Sessão Unicameral:

- Sessão Unicameral:
  - ✔ O CN irá atuar como se fosse uma só Casa;
  - ✔ A contagem dos votos não será feita separadamente em cada Casa;
  - ✔ Única hipótese prevista na CF:

- Processo de Revisão da CF – art. 3º ADCT.

❑ Bicameralismo igual:

- Cada Casa delibera sobre as proposições de acordo com seu respectivo regimento interno, sem subordinação de uma Casa a outra.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Poder Legislativo Federal

## Poder Legislativo Federal

### Reuniões:

- ❑ Legislatura:
  - Período que o CN exerce suas atividades (4 anos);
  - Em uma legislatura ocorrem 4 sessões legislativas ordinárias.
- ❑ Sessões Legislativas:
  - Não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias;
  - Ordinárias:
    - ✔ Período normal de trabalho do CN;
    - ✔ Reuniões anuais;
    - ✔ 2 De fevereiro a 17 de julho – 1º Período Legislativo;
    - ✔ 1º De agosto a 22 de dezembro – 2º Período Legislativo.
  - Extraordinárias:
    - ✔ Ocorre fora do período normal de trabalho do CN;
    - ✔ Acontece durante os recessos parlamentares;
    - ✔ Convocação extraordinária para deliberar sobre questões especiais.

**Competência para Convocar: Presidente do Senado Federal**

- Estado de Defesa;
- Intervenção federal;
- Estado de Sítio;
- Compromisso e Posse do Presidente e Vice-Presidente;

- Caso de Urgência ou de Interesse Público Relevante:
  - Convocação Poderá ser Feita Pelo:
    - ✔ Presidente da República;
    - ✔ Presidente do Senado Federal e Presidente da Câmara dos Deputados (juntos) ou;
    - ✔ A requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas Legislativas.
  - Dependerá da aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas do CN.

✔ O CN apenas deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado e sobre MEDIDAS PROVISÓRIAS em vigor na data da convocação;

✔ Não há pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação extraordinária:

STF: Norma de reprodução obrigatória para os parlamentares estaduais (princípio da simetria).



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Poder Legislativo Federal

## Câmara dos Deputados

- Composta por Representantes do Povo
- Eleitos pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal
- ❑ Sistema Proporcional:
  - Utilizado nas eleições para:
    - Deputados Federais;
    - Deputados Estaduais; e
    - Vereadores.
  - Cada partido político terá um número de representantes no parlamento proporcional ao número de eleitores que o apoiam
- Número total de Deputados Federais:
  - ❑ Estabelecido por lei complementar;
  - ❑ Proporcional à população;
  - ❑ Ajustes necessários, no ano anterior às eleições;
  - ❑ Nenhuma das unidades da Federação poderá ter menos de 8 ou mais de 70 Deputados;
  - ❑ Territórios: número fixo de 4 Deputados Federais.





02854629116 - Willian de Santana Angola

# Poder Legislativo Federal

## Câmara dos Deputados

### Competências Privativas:

- ❑ Disciplinadas mediante Resolução;
- ❑ Independem de sanção do Presidente da República;
- ❑ São Elas:
  - Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;
    - ✔ Juízo de admissibilidade, de natureza política.
  - Proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;
  - Elaborar seu regimento interno;
  - Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços;
  - Iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
  - Eleger membros do Conselho da República.





02854629116 - Willian de Santana Angola

# Poder Legislativo Federal

## Senado Federal

- Compõe-se de Representantes dos Estados e do Distrito Federal;
- Os Senadores são eleitos pelo sistema majoritário simples:

❑ Sistema Majoritário Simples:

- Considera-se eleito o candidato com maior número de votos nas eleições, excluídos os votos em branco e os nulos, em um só turno de votação;
- Se Aplica à Eleição dos:
  - ✔ Senadores;
  - ✔ Prefeitos de Municípios com até 200.000 eleitores.
- Obs.: Nas eleições para Presidente da República, Governador e prefeito de Municípios com mais de 200.000 eleitores, aplica-se o sistema majoritário absoluto (ou sistema majoritário de "dois turnos").

- Cada Estado e o DF elegem 3 Senadores, com mandato de 8 anos;
- A representação de cada Estado e do Distrito Federal renova-se de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços;
- Cada senador é eleito com 2 suplentes;
- Ocorrendo vaga e não havendo suplente, será feita eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Poder Legislativo Federal

## Senado Federal

### Competências Privativas:

- ❑ Disciplinadas mediante Resolução;
- ❑ Independem de sanção do Presidente da República;
- ❑ Arroladas no art. 52 da CF: (destacaremos as mais importantes).

- **Processar e Julgar:**
  - **Crimes de Responsabilidade:**
    - ✔ Presidente e o Vice-Presidente da República;
    - ✔ Ministros do STF;
    - ✔ Membros do CNJ e do CNMP;
    - ✔ Procurador-Geral da República;
    - ✔ Advogado-Geral da União;
    - ✔ Ministros de Estado;
    - ✔ Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.



✔ Os dois últimos somente nos crimes da mesma natureza conexos com o do Presidente.

- **Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de:**
  - Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;
  - Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República;
  - Governador de Território;
  - Presidente e diretores do banco central;
  - Procurador-Geral da República;
  - Titulares de outros cargos que a lei determinar.
- **Autoriza operações externas de natureza financeira realizadas pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios.**



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Poder Legislativo Federal

## Mesas Diretoras

- Órgão responsável pela condução dos trabalhos legislativos e administrativos;
- Em cada uma das Casas Legislativas, existe uma Mesa Diretora:
  - ❑ Mesa da Câmara dos Deputados;
  - ❑ Mesa do Senado Federal:
    - Eleitas, respectivamente, pelos deputados e senadores;
    - Representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.
  - ❑ Mesa do Congresso Nacional:
    - Presidida pelo Presidente do Senado Federal.
- Mandato dos cargos da mesa:
  - ❑ 2 Anos;
  - ❑ Vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente:
    - Aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora;
    - STF:



✔ Essa vedação somente se aplica dentro de uma mesma legislatura;

✔ Casas Legislativas Estaduais e Municipais: Permitida apenas uma reeleição (ou recondução) sucessiva ao mesmo cargo da mesa diretora, independentemente de os mandatos consecutivos se referirem à mesma legislatura.

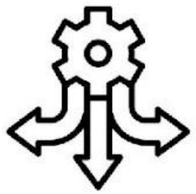


02854629116 - Willian de Santana Angola

# Poder Legislativo Federal

## Comissões Parlamentares

- Órgãos criados pelas Casas Legislativas para facilitar-lhes os trabalhos;
- Possuem natureza técnica;
- Criadas por cada Casa separadamente ou pelo Congresso Nacional;
- Representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa;
- Podem ser permanentes ou temporárias:



- Permanentes:
  - ✔ Integram a própria estrutura da Casa Legislativa;
  - ✔ Competências definidas pelo regimento interno;
  - ✔ Caráter especializado.

- Temporárias:
  - ✔ Criadas para apreciar determinada matéria;
  - ✔ Extintas:
    - Término da legislatura;
    - Quando realizam seu objetivo;
    - Expira o prazo de sua duração.

- Atribuições:

- Convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições:
  - ✔ Crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada;
  - ✔ STF: Norma estadual ou municipal não pode conferir a parlamentar, individualmente, o poder de requisitar informações ao Poder Executivo.

- Discutir e votar projeto de lei que dispensar a competência do Plenário:
  - ✔ Salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa;
  - ✔ Trata-se de procedimento legislativo abreviado.

- Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

- Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;
- Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
- Apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Poder Legislativo Federal



## Comissões Parlamentares

### Comissões Parlamentares de Inquérito – CPIs

- ❑ Comissões temporárias;
- ❑ Função típica de fiscalização;
- ❑ Controle político-administrativo exercido pelo Parlamento;
- ❑ Realiza a investigação parlamentar (inquérito legislativo);
- ❑ Função meramente investigatória:
  - Não julga, não acusa e não promove responsabilidade de ninguém;
  - Suas conclusões, quando for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público.
- ❑ Podem ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Poder Legislativo Federal

## Comissões Parlamentares

### Comissões Parlamentares de Inquérito – CPIs

❑ Requisitos para criação:

- Requerimento de um terço dos membros da Casa Legislativa:
  - ✔ STF:
    - ✔ CPIs são um "direito das minorias";
    - ✔ É inconstitucional que se estabeleça o requerimento de criação de CPI à deliberação pelo Plenário;
    - ✔ É válida norma do Regimento Interno da Casa Legislativa que estabeleça um número máximo de CPIs que poderão funcionar ao mesmo tempo.

- Indicação de fato determinado a ser investigado:
  - ✔ Pode investigar mais de um fato, desde que todos sejam determinados;
  - ✔ Pode investigar fatos conexos ao principal, ou, ainda, fatos supervenientes (aditamento do objeto);
  - ✔ Não se admite a criação de CPIs para investigações genéricas;
  - ✔ CPIs de um ente da federação não podem investigar fatos referentes aos demais, devido ao pacto federativo.

- Fixação de prazo certo para os trabalhos da CPI:
  - ✔ STF:
    - ✔ Admite prorrogações sucessivas dentro da legislatura.
    - ✔ **Prazo Final**: Final da legislatura.



❑ Preenchidos os requisitos: direito público subjetivo de as minorias parlamentares verem instaurado o inquérito parlamentar.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Poder Legislativo Federal

## Comissões Parlamentares

### Comissões Parlamentares de Inquérito – CPIs

❑ Poderes de Investigação:

- Próprios das autoridades judiciais:
  - ✔ Há Limitações.

- STF:
  - ✔ Convocar particulares e autoridades públicas para depor;
  - ✔ Realização de perícias e exames necessários à dilação probatória, bem como requisição de documentos e busca de todos os meios de prova legalmente admitidos;
  - ✔ Determinar a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do investigado.



- Não tem competência para:
  - ✔ Decretar prisões, exceto em flagrante delito;
  - ✔ Determinar a aplicação de medidas cautelares;
  - ✔ Proibir ou restringir a assistência jurídica aos investigados;
  - ✔ Determinar a:

➡

- ✔ Anulação de atos do Poder Executivo;
- ✔ A quebra do sigilo judicial;
- ✔ A interceptação telefônica;
- ✔ A busca e apreensão domiciliar de documentos.

- ✔ Apreciar atos de natureza jurisdicional (decisões judiciais);
- ✔ Convocar o Chefe do Poder Executivo.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Poder Legislativo Federal

## Estatuto dos Congressistas

- Regras de imunidades e vedações aos parlamentares
- Objetivo: Garantir ao Poder Legislativo e a seus membros independência e liberdade no exercício de suas funções constitucionais
- Imunidades Parlamentares:
  - Garantias funcionais;
  - Prerrogativas de ordem pública e, portanto, irrenunciáveis;
  - Protegem os congressistas contra a ingerência de outros Poderes;
  - STF: Não se estendem aos suplentes.





02854629116 - Willian de Santana Angola

# Poder Legislativo Federal

## Estatuto dos Congressistas

### Imunidades Parlamentares:

❑ Há dois tipos:

- **Imunidade Material:**
  - ✔ Inviolabilidade civil e penal por suas opiniões, palavras e votos;
  - ✔ É permanente: persiste, após a legislatura;
  - ✔ É necessário que o parlamentar esteja no desempenho de suas funções;

- **Termo Inicial**: Data da Posse.

- STF:
  - ✔ Manifestação no recinto do CN: presunção absoluta de que está relacionada ao exercício parlamentar;
  - ✔ Imunidade material descarta toda e qualquer forma de responsabilização (inclusive no campo administrativo e político).

- **Imunidade Formal:**
  - ✔ Impossibilidade de ser preso ou de permanecer preso:

    Desde a expedição do diploma;

    **Exceção**: Flagrante delito de crime inafiançável.

- STF:
  - ✔ Abrange somente as prisões cautelares;
  - ✔ É plenamente possível que o parlamentar seja preso em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
  - ✔ Possibilidade de que o Poder Judiciário aplique medidas cautelares diversas da prisão.

- **Possibilidade de sustação do andamento da ação penal:**
  - ✔ Apenas para crimes cometidos após a diplomação;
  - ✔ Depende de pedido de partido com representação na casa legislativa;
  - ✔ A Casa Legislativa terá 45 dias, improrrogáveis, do recebimento do pedido pela mesa diretora, para votar;
  - ✔ Decisão: voto da maioria absoluta (ostensivo e nominal);
  - ✔ Limitada no tempo.



- ✔ Protege o parlamentar após a diplomação e enquanto durar o mandato.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Poder Legislativo Federal – Estatuto dos Congressistas

## Prerrogativa de Foro

- ❑ Prerrogativa especial de serem processados e julgados criminalmente perante o STF.
- ❑ Objetivo: Julgamento imparcial, livre de pressões políticas.
- ❑ STF:
  - Somente se aplica aos crimes praticados durante o exercício do cargo e que tenham relação com as funções desempenhadas pelo parlamentar;
  - Processo com vários acusados, mas apenas um ou alguns possuem a prerrogativa de foro:
    - ✔ **Regra**: Desmembramento do processo.
    - ✔ O não-desmembramento (exceção) somente deverá ocorrer quando o julgamento em separado puder resultar em prejuízo à prestação jurisdicional.
- ❑ Abrange apenas as infrações penais comuns.

## Outras prerrogativas:

- ❑ Isenção do dever de testemunhar;
- ❑ Necessidade de prévia licença para incorporação às Forças Armadas e;
- ❑ Imunidade parlamentar durante o estado de sítio.
  - Suspensão:
    - ✔ Mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva;
    - ✔ Apenas aos atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional e que sejam incompatíveis com a execução da medida.





02854629116 - Willian de Santana Angola

# Poder Legislativo Federal – Estatuto dos Congressistas

## Incompatibilidades dos Parlamentares:

### ❑ Desde a expedição do diploma, não poderão:

- Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público.
  - ✔ Salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.
- Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "ad nutum", em pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público.

### ❑ Desde a posse, não poderão:

- Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;
- Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", em pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público;
- Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades acima citadas;
- Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# Poder Legislativo Federal – Estatuto dos Congressistas

## Perda do Mandato – Hipóteses:

- ❑ Infringir qualquer das proibições do art. 54 da Constituição;
- ❑ Procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar;
- ❑ Condenação criminal em sentença transitada em julgado

✔ Perda não é automática;
✔ Decisão política ;
✔ Deverá ser decidida pela maioria absoluta da Casa Legislativa.

- ❑ Deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias
  - Salvo licença ou missão por esta autorizada.
- ❑ Perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
- ❑ Quando o decretar a Justiça Eleitoral.

✔ Perda automática;
✔ Será declarada pela Mesa, de ofício;
✔ Ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso;
✔ Nacional, assegurada ampla defesa.

## Não haverá perda de mandato o Deputado ou Senador:

- ❑ Investido no cargo de:
  - Ministro de Estado;
  - Governador de Território;
  - Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital;
  - Chefe de missão diplomática temporária.
- ❑ Licenciado:
  - Por motivo de doença;
  - Para tratar, sem remuneração, de interesse particular.

✔ Desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa.





02854629116 - Willian de Santana Angola

# Poder Legislativo Federal – Estatuto dos Congressistas

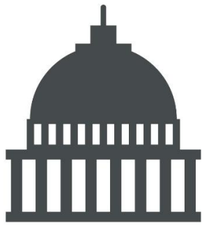
## Imunidades dos Deputados Estaduais, Distritais e Vereadores

### Deputados Estaduais e Distritais:

- Aplica-se as regras previstas na CF para os Deputados Federais.
- STF Reconheceu que as imunidades de Deputados Federais e Senadores foram estendidas em sua integralidade aos Deputados Estaduais.

### Vereadores:

- Não têm imunidade formal (processual);
- Apenas a imunidade material:
  - Invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato;
  - Mas apenas na circunscrição do Município;
  - Imunidade mais restrita.





02854629116 - Willian de Santana Angola